

予備独自問題R 7-18

(配点：2)

月 日

月 日

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 被告人は、裁判員裁判の対象事件ではない事件について、事件を公判前整理手続に付することを求めることができる。
- イ. 裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件について、検察官と弁護人の双方が公判前整理手続に付することを求めている場合には、事件を公判前整理手続に付さなければならない。
- ウ. 検察官は、公判前整理手続に付された事件において、検察官請求証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
- エ. 検察官は、公判前整理手続において取調べを請求した証人について、被告人又は弁護人に対し、同証人が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになる書面等を閲覧する機会を与えなければならない。
- オ. 裁判所は、公判前整理手続において検察官及び弁護人が行った証拠調べの請求の全てについて、同手続終結までに、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしなければならない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 正しい

316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。

イ 誤っている

316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。検察官又は弁護人が、あるいはその双方が公判前整理手続に付することを求めている場合には、裁判所は、事件を公判前整理手続に付する旨の決定または却下する旨の決定をしなければならないのであり、必ず事件を公判前整理手続に付さなければならないわけではない。

ウ 正しい

316条の14第2項は、「検察官は、前項の規定による証拠〔注：検察官請求証拠〕の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。

エ 正しい

316条の14第1項2号は、検察官は、公判前整理手続において取調べを請求した証人について、被告人又は弁護人に対し、同証人が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの（当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でない認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面）を閲覧する機会（弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会）を与えなければならないと規定している。

オ 誤っている

316条の5第8号は、裁判所は、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる規定しているが、請求された証拠の採否を留保することも認められている。事案の内容と当該証拠の位置付けによっては、公判審理での証拠調べの帰趨をみなければ取調べの必要性が判断できないこともあるからである。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがって、正解は肢3となる。